

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 05/02/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-002)

Processo: TC-023307.989.24-4.

Representante: Edson da Silva Martins.

Representada: Prefeitura Municipal de Cubatão.

Responsável: Ademário da Silva Oliveira (Prefeito à época); César da Silva Nascimento (Prefeito atual).

Assunto: Representação visando à obtenção de Medida Cautelar no Pregão Eletrônico nº 90076/2024, Processo Administrativo nº 5456/2024, certame promovido pela Prefeitura de Cubatão, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares, e demais serviços deste termo visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, arrumação e demais trabalhos, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.

Regulamento Legal: Lei nº 14.133/21.

Valor Estimado: Não divulgado.

Procurador de Contas: João Paulo Giordano Fontes.

Advogados: Edson da Silva Martins (OAB/SP 510.726); Rogerio Molina de Oliveira (OAB/SP 156.107) / Gilberto do Nascimento e Silva (OAB/SP 341.673).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRÉDIOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DO EDITAL SEM INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS. ANULAÇÃO. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **EDSON DA SILVA MARTINS** contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90076/2024, Processo Administrativo nº 5456/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares, e demais

serviços deste termo visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, arrumação e demais trabalhos, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.

1.2. O Representante em linhas gerais, levanta dúvidas quanto à competitividade do certame.

Assevera que foram desclassificadas mais de cinquenta empresas.

Questiona também as exigências de habilitação, que não estariam de acordo com as normas legais.

Apona, ainda, possível direcionamento à empresa que realizava contrato emergencial.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão cautelar do procedimento licitatório e, ao final, o acolhimento de suas impugnações com a determinação de revogação do instrumento convocatório.

1.4. Diante da existência de questões suficientes para a intervenção desta E. Corte, por decisão publicada no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 04/12/2024, foi determinada a suspensão cautelar do andamento do certame, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO** para a apresentação de: **a)** cópia integral do edital e dos seus anexos; **b)** manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, bem assim o correspondente Estudo Técnico Preliminar; **c)** justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências.

1.5. A matéria foi submetida ao Egrégio Plenário desta Corte em sessão de 04/12/2024, ocasião em que as medidas adotadas em juízo preliminar foram referendadas.

1.6. A Prefeitura de Cubatão apresentou justificativas nos autos (evento 63).

1.7. **Assessoria Técnica**, por sua unidade **Jurídica**, com endosso da **Chefia de ATJ**, concluíram ela improcedência da representação, com proposta de anulação do certame com fundamento no Art. 171, § 3º, da Lei n. 14.133/211.

1.8. **Ministério Público de Contas**, posicionou-se pela **procedência parcial** da representação, concluindo também pela anulação do certame (evento 77).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO SESSÃO: 05/02/2025 TC-023307.989.24-4
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **EDSON DA SILVA MARTINS** contra o edital do Pregão Eletrônico nº 90076/2024, Processo Administrativo nº 5456/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO**, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de limpeza de prédio, mobiliário e equipamentos escolares, e demais serviços deste termo visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, arrumação e demais trabalhos, com disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.

2.2. A instrução dos autos indica a existência de vício insanável, haja vista que a Administração empreendeu significativa alteração no ato convocatório, com impacto na formulação de propostas, sem a necessária prorrogação do prazo de abertura do certame, inobservando previsão do artigo no artigo 55, inc. II, alínea 'a' c/c § 1º do mesmo artigo da Lei 14.133/2021, o que impede o prosseguimento da licitação na forma concebida pela Administração, demandando a necessária anulação do certame.

2.3. No entanto, sem prejuízo da determinação de anulação do edital e da licitação em exame, e com o objetivo de orientar a Municipalidade quanto às insurgências postas, passo a uma breve análise dos apontamentos da Representante.

2.4. Quanto aos questionamentos aos requisitos de habilitação, a crítica é parcialmente procedente, tendo em vista que embora o Representante não tenha indicado claramente os requisitos que estariam contrariando a legislação, foi verificado pelo Ministério Público de Contas que a exigência de

certidão negativa de recuperação judicial extrapola a exigência de documentação prevista no artigo 67 da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, neste aspecto o edital demanda revisão, devendo se adequar à previsão legal, a exemplo do decidido nos autos do TC-018450.989.24-9 e TC-021736.989.24-5.

2.7. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/2021, determino à **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO** que promova a **ANULAÇÃO** do Pregão Eletrônico nº 90076/2024 e do edital respectivo.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro